

QUY TRÌNH REVIEW VÀ PHÊ DUYỆT HỢP ĐỒNG	Ngày	18/05/2026
	Số	EB-QT-260518.02

Người lập	Phê duyệt
 CHÂU PHƯƠNG TÙNG	 Giám Đốc O&M Điện Mặt Trời Áp Mái <i>Võ Lê Anh</i>

I. MỤC ĐÍCH

- Thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro đa tầng (Kỹ thuật - Tài chính - Pháp lý).
- Đảm bảo toàn bộ khối lượng công việc (SOW) khớp với báo giá (BOQ) nội bộ.
- Bảo vệ vị thế pháp lý của EB trước các điều khoản phạt sản lượng và đảm bảo chu trình thanh toán.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG & QUY TẮC TUÂN THỦ

1. Các bên tham gia phối hợp:

- Team dự án (PC) & Team Kỹ thuật (PM):** Chủ trì review khối lượng (SOW) và các chỉ số vận hành (PR/KPI).
- Phòng Kế toán:** Kiểm soát dòng tiền, mốc thanh toán và nghĩa vụ thuế.
- Legal Team:** Soát xét các điều khoản bảo vệ, trần bồi thường và chấm dứt hợp đồng.

2. Quy tắc tuân thủ (Control Rules):



- **Quy tắc thời gian (Internal SLA):** PC hoàn tất bóc tách trong 02 ngày; Kế toán/Legal phản hồi trong 01-02 ngày làm việc.
- **Quy tắc công cụ:** Bắt buộc sử dụng tính năng Track Changes (Markup) trực tiếp trên file Word của CĐT để ghi chú và phản biện.
- **Quy tắc Bảo mật:** Điều phối chỉ được chuyển file review cho các bộ phận khi đã đảm bảo giá không được đính kèm trong file BOQ (Báo giá) khi hợp đồng được review bởi team kỹ thuật và các team khác (Ngoại trừ Legal và kế toán)
- **Quy tắc kênh trao đổi:** Thảo luận nhanh qua Zalo; các thỏa thuận về tiền bạc và pháp lý bắt buộc phải xác nhận qua Email để lưu vết.
- **Quản lý hồ sơ:** Lưu trữ tất cả các phiên bản theo cấu trúc tên: Ngày review_Tên hợp đồng (VD: 20260518_ACCV_Contract) và có Markup để theo dõi lịch sử thỏa thuận đôi bên trong các phiên bản hợp đồng.

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Bước 1: Bóc tách SOW & Và Rà soát các thông tin kỹ thuật (PC & Kỹ thuật chủ trì)

- **Team dự án (PC)** PC sử dụng tính năng **Track Changes/Markup** trong Word để review trực tiếp trên bản thảo của CĐT
- **Kỹ thuật (PM):** Tiến hành kiểm tra **Kiểm tra KPI/Sản lượng (PR)** và các chỉ số hạn mục so với các dự án trước đó, để đảm bảo con số cam kết là khả thi so với thực tế hệ thống, lịch bảo trì và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt KPI/PR.
- **Nội dung Markup:** PC note "Highline" các điểm bất hợp lý về:
 - Điều kiện nghiệm thu và hồ sơ thanh toán.
 - Các điều khoản bảo hành/bảo hiểm/HSE.
 - Điều khoản phạt chậm tiến độ hoặc phạt hiệu suất.
 - Các công việc phát sinh ngoài BOQ.
 - Trách nhiệm cung cấp vật tư/phụ tùng.
 - Các nghĩa vụ báo cáo định kỳ. ...



Bước 2: Review đa tầng nội bộ (Kế toán & Legal thực hiện)

- PC đẩy file đã có Markup kỹ thuật cho Kế toán và Legal.
- Các bộ phận comment/markup trực tiếp vào cùng một file đó:
 - **Kế toán (Tối ưu hóa dòng tiền dự án):** Đấu tranh chuyển thanh toán sang Hàng tháng (thời hạn 15-30 ngày) thay vì theo Quý. Các mục liên quan đến bảo lãnh thanh toán, thời hạn bảo lãnh theo hợp đồng, Các mức chậm trả, thông tin HSTT,... Kiểm tra các điều kiện tạm ứng, giữ lại thanh toán (Retention), điều khoản xuất hóa đơn, thời hạn xác nhận hồ sơ thanh toán và nghĩa vụ thuế phát sinh.
 - **Legal (Bảo vệ vị thế pháp lý công ty):** Thiết lập Trần bồi thường (Cap) ở mức 10-20% giá trị hợp đồng năm và quyền dừng dịch vụ nếu CĐT nợ tiền > 30 ngày. Comment về giới hạn trách nhiệm bồi thường (Cap) và quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Kiểm tra điều khoản bất khả kháng, giới hạn trách nhiệm gián tiếp, điều khoản bảo mật thông tin, điều khoản giải quyết tranh chấp và luật áp dụng.

Bước 3: Tổng hợp Master Review & Duyệt Nội bộ (PM chủ trì)

- Sau khi các bộ phận liên quan hoàn tất phê duyệt và được Team Lead/Quản lý xác nhận nội bộ, PC mới được phép gửi bản Markup cho CĐT để trao đổi.
- Đối với các nội dung chưa đạt được sự đồng thuận giữa các bộ phận chuyên trách, Điều phối dự án (PC) có trách nhiệm tổng hợp và **đề trình lên Ban Giám đốc hoặc Cấp quản lý có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo cuối cùng** trước khi phản hồi phía Chủ đầu tư."

Bước 4: Đàm phán với Chủ đầu tư (CĐT)

- PC gửi file mềm có Markup và Mail Draft cho CĐT xem trước.
- Khi CĐT phản hồi, PC check lại các Markup chưa được duyệt.
- Thực hiện thảo luận linh hoạt qua Zalo và Email cho đến khi chốt được các điều khoản cuối cùng.



- Lưu ý trọng yếu: Mọi thay đổi phát sinh sau quá trình đàm phán liên quan đến các hạng mục cốt lõi như: Giá trị hợp đồng, Chỉ số KPI/PR, Phạm vi công việc, Trần bồi thường hoặc Điều khoản thanh toán bắt buộc phải được tái xét duyệt nội bộ từ các bộ phận chuyên trách (Kế toán, Pháp lý, Kỹ thuật) và nhận được sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền trước khi xác nhận chính thức với Chủ đầu tư.

Bước 5: Chốt Final & Ký kết

- Sau khi hai bên thống nhất, PC thực hiện "Accept All Changes" để xuất bản Final.
- Gửi Email xác nhận bản Final lần cuối trước khi tiến hành ký đóng dấu chính thức.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

- **Kỹ thuật (PM):** Chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu kỹ thuật, sản lượng, hiệu suất vận hành và nội dung chuyên môn trong báo cáo.
- **Điều phối (PC):** Đảm bảo hình thức văn bản, tính đầy đủ và chính xác của ngôn từ, Là bước lọc hợp đồng đầu tiên, tổng hợp và phân loại các điểm rủi ro để trình cấp quản lý xem xét và phê duyệt.
- **Kế toán (KT):** Tối ưu hóa dòng tiền dự án
- **Pháp lý (Legal):** Bảo vệ vị thế pháp lý công ty, Xác định rõ trách nhiệm và loại trừ rủi ro pháp lý trong các trường hợp được đề cập trong hợp đồng.

Thêm 1 dòng:

- Ban Giám đốc/Quản lý được phân quyền: Chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng đối với các điều khoản có rủi ro cao trước khi ký kết hợp đồng.
-

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các cấp Quản lý có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc tuân thủ các mốc thời gian và trách nhiệm được phân công trong quy trình này.



VII. SƠ ĐỒ TRỰC QUAN QUY TRÌNH

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH REVIEW & PHÊ DUYỆT HỢP ĐỒNG

